

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2379/2533

นายแพทย์ สิทธิ ศัลยพงษ์
นาย ธนา คงธนารักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

การพิจารณาให้เลื่อนคดีต้องพิเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 ว่ามีเหตุจำเป็นหรือไม่ส่วนการที่คู่ความที่ขอเลื่อนคดีจะยื่นบัญชีระบุพยานไว้หรือไม่มิใช่เหตุที่จะนำมาพิจารณา ดังนั้น เมื่อทนายจำเลยขอเลื่อนคดีในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกโดยอ้างเหตุว่าต้องเดินทางไปงานเผาศพป่าซึ่งอยู่คนละจังหวัดหากจะมาว่าความก่อนก็จะไปไม่ทันงาน โจทก์คัดค้านประการเดียวว่าจำเลยประวิงคดี มิได้คัดค้านว่าข้ออ้างของทนายจำเลยไม่เป็นความจริงกรณีนี้เห็นว่าเหตุสมควรอนุญาตให้เลื่อนคดี

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและอาคารของโจทก์ และชำระเงินจำนวน 157,320 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่าโจทก์ผิดสัญญาไม่ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารจากธนาคารให้เสร็จจำเลยจึงยังไม่ชำระราคาที่เหลือ โจทก์ไม่มีสิทธิเลิกสัญญา ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ เมื่อถึงวันนัดจำเลยและทนายจำเลยไม่มาศาล ทนายจำเลยมอบให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นอ้างว่าจะต้องเดินทางไป

งานเผาศพป่า ศาลชั้นต้นเห็นว่าทนายจำเลยมีเวลาเพียงพอจะมาศาลก่อนที่จะไปงานศพได้ ทั้งจำเลยก็มีได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้ ส่อพฤติการณ์ว่าจะประวิงคดี จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา ให้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวาร จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในชั้นนี้มีปัญหาว่าสมควรอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า วันที่ทนายจำเลยขอเลื่อนคดีนั้นเป็นวันที่ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์เป็นนัดแรก ที่ทนายจำเลยอ้างว่าจะต้องเดินทางไปเผาศพป่าก็นับว่ามีเหตุจำเป็น ข้อเท็จจริงในสำนวนโจทก์ก็คัดค้านประการเดียวว่าจำเลยประวิงคดี มิได้คัดค้านว่าข้ออ้างในการขอเลื่อนคดีของทนายจำเลยไม่เป็นความจริง การพิจารณาว่าจะให้เลื่อนการพิจารณาคดีหรือไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 คือพิเคราะห์ว่ามีเหตุจำเป็นหรือไม่ คู่ความที่ขอเลื่อนคดีจะยื่นบัญชีระบุพยานไว้หรือไม่มิใช่เหตุที่จะนำมาพิเคราะห์สั่ง การเผาศพตามประเพณีทั่วไปญาติผู้ตายมักจะไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายก่อนเริ่มพิธีเผาจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดชัยนาทก็อยู่ใกล้กันถ้าจะให้มาว่าความเสียก่อนก็เป็นทีที่เห็นได้ว่าทนายจำเลยย่อมจะไปไม่ทันร่วมทำบุญยิ่งกว่านั้นพลาดพลั้งอาจไปไม่ทันเผาศพป่า กรณีจึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้เลื่อนคดี ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีไม่ชอบ"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ